

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 283/2543 กรมศุลกากร กับพวก
กองทัพอากาศ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา 5

การที่จำเลยเป็นผู้จัดซื้ออาวุธปืนพกโดยนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความต้องการของข้าราชการในสังกัดแล้วให้ต้นสังกัดของข้าราชการดังกล่าวหักเงินเดือนของข้าราชการผู้ประสงค์จะมีอาวุธปืนพกไว้ประจำกายใช้หนี้จนครบจำนวนนั้น เป็นกรณีที่จำเลยนำเข้าอาวุธปืนพกเพื่อจำหน่ายให้แก่ข้าราชการของจำเลยเป็นการส่วนตัวไม่เกี่ยวกับราชการ จึงไม่ถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการอันจะได้รับการยกเว้นภาษีอากรตามพระราชกำหนดพิกัตอัตราภาษีศุลกากร พ.ศ. 2530 มาตรา 5 จำเลยจึงต้องรับผิดชอบภาษีอากรให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศและป้องกันราชอาณาจักร จำเลยได้นำอาวุธปืนพกสำหรับประจำตัวนักบินจำนวน 4,855 กระบอก เป็นเงิน 30,172,804.38 บาทเข้ามาในราชอาณาจักร จำเลยได้ขอผ่อนผันรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วน โดยอ้างว่าของที่นำเข้าดังกล่าวเป็นยุทธภัณฑ์ ทางราชการมีความจำเป็นต้องนำไปใช้ราชการอย่างเร่งด่วน โดยขอใช้หนังสือของกรมการขนส่งทหารอากาศเป็นหลักประกันค่าอากรไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมากระทรวงกลาโหมได้ขอยกเว้นค่าอากร โดยอ้างว่าเป็นยุทธภัณฑ์ใช้ใน

ทางราชการ ตามบัญชียุทธภัณฑ์ ลำดับที่ 2 รายการ ค. โจทก์ที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า อาวุธปืนพกที่นำเข้า จำเลยได้นำเข้ามาเพื่อขายให้แก่ข้าราชการกองทัพอากาศ มิใช่เข้ามาเพื่อใช้ในราชการ จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับยกเว้นอากรตามประเภทที่ 13 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แต่เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรที่ 9302.00 อัตรา 40% ต้องเสียภาษีอากร

โจทก์ที่ 1 ได้แจ้งให้จำเลยนำเงินค่าภาษีอากรไปชำระและปฏิบัติพิธีการศุลกากรสมบูรณ์ให้ถูกต้อง แต่จำเลยหาได้ชำระค่าภาษีอากรและปฏิบัติพิธีการศุลกากรสมบูรณ์ให้ถูกต้องไม่ เจ้าพนักงานประเมินจึงได้ประเมินราคาสินค้าและภาษีอากรตามบัญชีราคาสินค้าดังกล่าวข้างต้น และคำนวณเงินเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,439,395 บาท ได้แจ้งการประเมินภาษีให้จำเลยนำเงินภาษีอากรจำนวนดังกล่าวไปชำระให้ครบถ้วน แต่จำเลยเพิกเฉยและจำเลยมิได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินหรือยื่นคำโต้แย้งภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินดังกล่าว ดังนั้น ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจึงเป็นภาษีอากรค้างชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินภาษีอากรจำนวน 33,439,395 บาท แก่โจทก์ และให้จำเลยชำระเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนจากต้นเงิน 4,670,564 บาท 5,161,272 บาท และ 2,237,284 บาท ตามลำดับ เป็นรายเดือน นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2538 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า อาวุธปืนที่จำเลยนำเข้าเป็นกรณีที่จำเลยได้จัดหาอาวุธปืนพกให้แก่ข้าราชการที่มีสิทธิไว้ประจำกาย อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของจำเลยตามที่กฎหมายบัญญัติ และอาวุธปืนดังกล่าวอยู่ในบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหม เพื่อการผ่อนผันยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร ลำดับที่ 2 ข้อ ค. ปืนพกชนิดและขนาดต่าง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบและอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2521 การจัดหาอาวุธปืนไว้ประจำกายดังกล่าวเป็นเรื่อง

ของทางราชการโดยแท้ อาวุธปืนดังกล่าวทุกกระบอกคงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย
ตลอดไป จึงอยู่ในความหมายของคำว่ายุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2476 มาตรา 3 ประกอบเป็นการจัดหามาใช้ในราชการทหาร
โดยตรง จึงเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการ อันได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่ง
พระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประเภท 13 โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ประเมินภาษีอากรรายนี้เอาแก่จำเลยได้เพราะจำเลยเป็นหน่วยราชการ กิจการใดที่จะ
มีผลผูกพันกับจำเลยต้องอยู่ในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ ฎ กฏหมายระบุและการนำ
เข้ามาซึ่งอาวุธปืนเพื่อขายให้แก่ข้าราชการ หาใช้อำนาจหน้าที่ของจำเลยดังที่
กฏหมายบัญญัติไว้ไม่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าภาษี จำนวน
33,439,395 บาท และเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของ
เดือนจากต้นเงิน 4,670,564 บาท 5,161,272 บาท และ 2,237,284 บาทตามลำดับ
เป็นรายเดือน นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2538 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นส่วน
ราชการ สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด มีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อเดือนมิถุนายน
และกรกฎาคม 2531 จำเลยได้นำอาวุธปืนพกรวม 4,855 กระบอก เข้ามาในราชอาณาจักร
กระทรวงกลาโหมได้ขอยกเว้นอากรโดยอ้างว่าอาวุธปืนพกที่จำเลยนำเข้า
เป็นยุทธภัณฑ์และกรมสรรพาวุธทหารอากาศได้ชี้แจงว่าเงินที่ใช้ในการจัดซื้อเป็นเงิน
นอกงบประมาณประเภทที่ 2 ของกองทัพอากาศ ตามเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 244
เงินนอกงบประมาณดังกล่าวเป็นเงินของข้าราชการที่มีความประสงค์จะซื้ออาวุธปืน
พกไว้ประจำตัว และอาวุธปืนพกดังกล่าวได้นำขึ้นบัญชีเป็นทรัพย์สินของทางราชการ

แต่เมื่อครบ 5 ปีแล้ว ข้าราชการที่ซื้ออาวุธปืนพกไว้ดังกล่าวจะได้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์
โจทก์ที่ 1 เห็นว่าการจัดซื้ออาวุธปืนพกดังกล่าวโดยใช้เงินนอกงบประมาณประเภทที่
2 มีใช้เงินงบประมาณจึงไม่เป็นยุทธภัณฑ์ ไม่อาจยกเว้นอากรขาเข้าได้ มีปัญหา
วินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลยว่า อาวุธปืนพกที่จำเลยนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้รับ
ยกเว้นอากรหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร พ.ศ. 2530
ภาค 4 บัญญัติให้ของที่ได้รับยกเว้นอากร ประเภท 13 ได้แก่ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ใน
ราชการ การที่จำเลยเป็นผู้จัดซื้ออาวุธปืนพกที่จำเลยนำเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
ความต้องการของข้าราชการในสังกัดโดยใช้เงินที่ได้มาจากข้าราชการที่ประสงค์จะมี
อาวุธปืนพกประจำกายไว้ใช้โดยให้ต้นสังกัดของข้าราชการดังกล่าวหักเงินเดือนของ
ข้าราชการผู้นั้นใช้หนึ่งจนครบจำนวน และในการรับอาวุธปืนพกข้าราชการผู้ซื้อจะต้อง
นำใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ของนายทะเบียนท้องที่ไปขอรับอาวุธปืนพก
เมื่อได้รับแล้วต้องนำไปขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) จากนายทะเบียน
ท้องที่ตามระเบียบ หากเป็นยุทธภัณฑ์ราชการแล้ว ข้าราชการหาจำต้องกระทำเช่น
นั้นไม่ ตามพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นที่เห็นได้ชัดว่าจำเลยนำเข้าอาวุธปืนพกดังกล่าวใน
การนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายให้แก่ข้าราชการในสังกัดของจำเลย ถึงแม้ข้าราชการผู้ได้
อาวุธปืนพกนั้นจะได้โอนอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของจำเลยก็ตาม แต่ก็มีข้อแม้ว่าเมื่อ
ครบกำหนด 5 ปีแล้ว ข้าราชการผู้ซื้ออาวุธปืนพกดังกล่าวก็จะได้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เช่นเดิม ทั้งกรณีนี้จำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่าการนำอาวุธปืนพกเข้ามาใน
ราชอาณาจักรในลักษณะดังกล่าว เป็นการมอบให้แก่ข้าราชการทั่วไปเพื่อใช้ใน
ราชการเท่านั้น แต่กลับปรากฏว่าจำเลยนำเข้าอาวุธปืนพก เพื่อจำหน่ายให้แก่
ข้าราชการเฉพาะผู้ประสงค์จะมีอาวุธปืนพกเพื่อใช้และได้ใช้เงินซื้อเป็นของส่วนตัว
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การนำเข้าอาวุธปืนพกของจำเลยดังกล่าวเป็นการนำเข้ามาเพื่อ
จำหน่ายให้แก่ข้าราชการของจำเลยเป็นการส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับส่วนราชการ ถือไม่ได้
ว่าเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการจึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการยกเว้นอากรตามความ

ในภาค 4 ประเภที่ 13 แห่งพระราชกำหนดพิกัตต์ตราภาษีศุลกากร พ.ศ. 2530 ที่
จำเลยอ้างว่า การนำอาวุธปืนพกมาจำหน่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดหาอยู่ในขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของจำเลยไม่ ย่อมไม่มีผลผูกพันจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่า
จำเลยเป็นผู้นำเข้าอาวุธปืนพกดังกล่าว แม้จำเลยจะเป็นส่วนราชการแต่เมื่อจำเลย
เป็นผู้นำเอาอาวุธปืนพกที่นำเข้าออกจำหน่ายให้แก่ข้าราชการที่ประสงค์ขอซื้อ มิใช่
นำเข้าเพื่อใช้ในราชการโดยเฉพาะ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบอากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ข้ออ้างของจำเลยฟังไม่ขึ้น ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-สันติ ทักราล-เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณนะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ